



PUTUSAN
Nomor 2907 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

HANAFI MAHA, bertempat tinggal di Jalan Kapten Muslim Ujung, Nomor 229, Lk VI, Kelurahan Helvetia Tengah, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Kelurahan Helvetia Tengah, Medan Helvetia, Kota Medan, Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Jejen Kusmawan, SH., M.Kn., CTA., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Jejen Kusmawan & Partners, beralamat di Jalan Tengku Amir Hamzah Nomor 17, Kelurahan Sei Agul, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Januari 2023;

Pemohon Kasasi/Penggugat;

L a w a n

- 1. PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 7, Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Kelurahan Petisah Tengah, Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara, yang diwakili oleh Lourentius Aris Budiyo, selaku Senior Vice President/Regional CEO I/Sumatera 1 pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Region I/Sumatera I, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hariadi, SH., Team Leader Legal pada Region I/Sumatera I - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, dan kawan kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 November 2021;
- 2. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA (KPKNL) MEDAN**, berkedudukan di Jalan P. Diponegoro, Nomor 30

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 2907 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

A, Gedung keuangan Negara Lt. 2, Medan, Kelurahan
Madras Hulu, Medan Polonia, Kota Medan, Sumatera Utara
Para Termohon Kasasi/Para Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Medan
untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

- 1) Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*);
- 3) Menyatakan Pelaksanaan lelang agunan kredit terhadap terhadap agunan Penggugat berupa 1 (satu) bidang tanah seluas 989 M² berikut bangunan sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 670 yang terletak di Jalan Sampurna Dusun Melati Nomor 143, Desa Sambirejo Timur. Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara dan tanah beserta bangunan diatasnya sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 2306 yang terletak di Jalan Kapten Muslim Ujung Nomor 299. Kelurahan Helvetia Tengah, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, yang dilakukan tanpa melakukan pemberitahuan kepada Penggugat adalah cacat hukum sehingga hasil lelang tersebut batal demi hukum;
- 4) Memerintahkan Tergugat II untuk menunda lelang Agunan Kredit yang diajukan Tergugat I, sampai dengan gugatan yang diajukan Penggugat memiliki kekuatan hukum mengikat (*ingkrak*);
- 5) Menghukum Tergugat I, Tergugat II, untuk membayar secara tanggung renteng biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain,
mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 2907 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Eksepsi Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang memeriksa gugatan yang diajukan oleh Penggugat (kompetensi relatif);
2. Eksepsi Penggugat tidak memiliki *legal standing* mewakili PT Maha Spartindo Indonesia untuk mengajukan gugatan *a quo* di Pengadilan Negeri Medan;
3. Eksepsi tentang gugatan Penggugat seharusnya diajukan sebagai Perlawanan dan bukan gugatan;
4. Eksepsi tentang Penggugat yang tidak mempunyai kualitas untuk mengajukan gugatan;
5. Eksepsi gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak mengikutsertakan atau menarik PT Maha Spartindo Indonesia yang menjadi debitur Tergugat I (*plurum litis consortium*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan putusan Nomor 833/Pdt.G/2021/PN Mdn., tanggal 13 September 2022, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menolak Eksepsi Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.110.000,00 (satu juta seratus sepuluh ribu rupiah);

Bahwa pada tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan putusan Nomor 590/PDT/2022/PT MDN., tanggal 19 Desember 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 10 Januari 2023 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Januari 2023 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Januari 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 14/Pdt/Kasasi/2023/PN

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 2907 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mdn., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 7 Februari 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 7 Februari 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan memori kasasi Pemohon;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Nomor 590/Pdt/2022/PT MDN., tanggal 19 Desember 2022;

Mengadili Sendiri :

Dalam Pokok Perkara :

Primair

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Tergugat / Terbanding dan Termohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida

Apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 2 Mei 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti memori kasasi tanggal 7 Februari 2023 kontra memori kasasi tanggal 2 Mei 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Medan tidak salah

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 2907 K/Pdt/2023



menerapkan hukum, pertimbangannya telah tepat dan benar dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah debitur dalam perjanjian kredit dengan Tergugat I dengan jaminan dimana Penggugat telah wanprestasi dan telah diperingatkan tetapi tetap tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka Tergugat I sebagai kreditur berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah dapat menjual lelang objek jaminan untuk mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan lelang tersebut adalah bukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan harus diperbaiki sepanjang mengenai amar putusan *Judex Facti* yang kesatu menjadi menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **HANAFI MAHA** tersebut harus ditolak dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **HANAFI MAHA** tersebut;

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 2907 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 590/PDT/2022/PT MDN., tanggal 19 Desember 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 833/Pdt.G/2021/PN Mdn., tanggal 13 September 2022 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2023 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Rizal Firmansyah, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd/

Ttd/

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ttd/

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 2907 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Ttd/

Rizal Firmansyah, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Ennid Hasanuddin.
NIP.195907101985121001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 2907 K/Pdt/2023